

0001438-46.2016.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 8546/2016 - 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Pacheco dos Santos

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de FABIO PACHECO DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001438-46.2016.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001438-46.2016.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 8546/2016 - 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Pacheco dos Santos

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de FABIO PACHECO DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia no dia 05 de outubro 2016, por volta de 21h00, na Rua dos Abacateiros, nº 50, Vila dos Abacateiros, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o réu vendia e trazia consigo, para fins de comercialização, entorpecentes consistentes em crack, cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar.

Notificado (fls. 264), o réu apresentou defesa prévia (fls. 267).

Recebeu-se, então, a denúncia (fls. 269/270), citando-se o réu (fls. 392).

No curso da instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu ao final (fls. 403/405).

As partes, então, debateram a causa.

O douto representante do Ministério Público, convencendo-se de que os fatos na denúncia ficaram demonstrados, pugnou pela condenação (fls. 403/405).

A culta Defensora, por sua vez, postulou a absolvição, alegando em síntese, insuficiência probatória (fls. 403/405).

Convertido o julgamento em diligência para a juntada de certidão de antecedentes (fls. 403/405 e 408/412), as partes sobre ela se manifestaram (fls. 416/418 e 424/430).

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão carreado a fls. 19/20, bem como pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 15/18 e 300/303) estes dois últimos a comprovar a característica entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria delitiva, por seu turno, exsurge dos autos incontestável.

O réu, na fase policial (fls. 10), se reservou ao direito constitucional ao silêncio, declarando-se, porém, "arrepentido" (fls. 31).

Em juízo (fls. 403/405), contudo, o réu negou a prática delitiva. Sustentou que, no dia dos fatos, foi comprar uma porção de maconha no local dos fatos. Ao lá chegar, avistou um rapaz com uma sacola e solicitou a droga, entregando-lhe dinheiro. Nesse momento, porém, policiais surgiram no local e o traficante correu. Diante disso, o réu, temeroso, também correu, mas acabou detido. Ressaltou o réu que, em seu poder, nada de ilícito foi encontrado. Também não houve, segundo o réu, apreensão de dinheiro com em seu poder, uma vez que o numerário fora entregue ao traficante.

A serôdia negativa do réu, entretantes, acabou afastada por outros elementos de prova carreados aos autos.

O policial militar Carlos Eduardo Victor Correia, ouvido na fase inquisitiva (fls. 06), declarou que, no dia do ocorrido, "ESTAVA EM COMPANHIA DO POLICIAL JUAREZ

QUANDO, AO EFETUAREM RONDAS PELO LOCAL DOS FATOS, AVISTARAM DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA, HAJA VISTA QUE O INDIVÍDUO, ORA IDENTIFICADO COMO FABIO, SEGURAVA UMA SACOLA PLÁSTICA E PASSAVA ALGUMA COISA PARA O INDIVÍDUO, ORA IDENTIFICADO COMO LEANDRO. NO MOMENTO EM QUE FABIO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA VIATURA O MESMO SAIU CORRENDO PORÉM ACABOU SENDO DETIDO E, AO SER REVISTADO, FOI ENCONTRADO R\$ 51,00, UM PEDAÇO DE PAPEL COM ANOTAÇÕES, 113 TROUXINHAS E ENVELOPES COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, 3 TIJOLOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, 9 EPPENDORFS COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, 10 TROUXINHAS COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA E 36 EPPENDORFS COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA. DIANTE DE TAL SITUAÇÃO CONDUZIRAM AS PARTES A ESTA DISTRITAL, ONDE APÓS SER CONSTATADO TRATAR-SE DE DROGAS, FOI ELABORADO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FABIO".

Já o policial militar Ronaldo Juarez Direste, na referida fase (fls. 08), inicialmente declarou que, no dia dos fatos, "ESTAVA EM COMPANHIA DO POLICIAL VICTOR, EFETUANDO RONDAS PELO LOCAL DOS FATOS, QUANDO AVISTARAM DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA, HAJA VISTA QUE UM DOS INDIVÍDUOS ESTAVA COM UMA SACOLA PLÁSTICA E APARENTAVA PASSAR ALGUMA COISA PARA O OUTRO INDIVÍDUO. NO MOMENTO EM QUE OS INDIVÍDUOS PERCEBERAM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA O INDIVÍDUO ORA IDENTIFICADO COMO FABIO, SAIU CORRENDO PORÉM ACABOU DETIDO, ASSIM COMO O INDIVÍDUO ORA IDENTIFICADO COMO LEANDRO. AO REVISTAREM LEANDRO, FOI ENCONTRADO R\$ 10,00, UM PEDAÇO DE PAPEL COM ANOTAÇÕES, 113 TROUXINHAS E ENVELOPES COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, 3 TIJOLOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, 9 EPPENDORFS COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A CRACK, 10 TROUXINHAS COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA E 36 EPPENDORFS COM SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA. DIANTE DE TAL SITUAÇÃO CONDUZIRAM AS PARTES A ESTA DISTRITAL, ONDE APÓS SER CONSTATADO TRATAR-SE DE DROGAS, FOI ELABORADO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FABIO".

Reinquirido na fase extrajudicial a pedido da Justiça Pública, Ronaldo retificou, parcialmente, seu depoimento inicial, declarando que, no dia dos fatos, ele e seu colega de farda, ao se "...APROXIMAREM DOS INDIVÍDUOS CITADOS NOS AUTOS PERCEBEU QUE O AUTOR FABIO ESTAVA PASSANDO UM OBJETO PARA LEANDRO, POSTERIORMENTE AO SEREM REVISTADOS FOI ENCONTRADA UMA SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES, DINHEIRO E PAPEL ANOTAÇÃO DE TRAFICO EM PODER DE FABIO, QUE LEANDRO MENCIONOU ESTAR NAQUELE LOCAL A FIM DE ADQUIRIR DROGAS POIS ERA USUÁRIO" (fls. 196).

No mesmo sentido foi a reinquirição extrajudicial do policial Carlos (fls. 195).

E, em juízo (fls. 403/405), o policial Carlos ratificou, em linhas gerais, seu primitivo relato. Acrescentou que, informalmente, o réu admitiu a prática da traficância. Já o outro rapaz detido, declarou, também informalmente, que estava a comprar entorpecentes do réu. Mencionou o depoente que, antes da audiência, teve acesso ao boletim de ocorrência relativo aos fatos. Alegou que descreveu a conduta do réu com base no citado boletim de ocorrência. Asseverou que não conhecia o réu antes dos fatos. Não se recordou se o réu, ao confessar a prática delitiva, fez menção ao tempo de dedicação à traficância e a eventual participação em associações criminosas.

Já Ronaldo, sob o crivo do contraditório (fls. 403/405), afirmou não recordar-se dos fatos com precisão. Contudo, recordou-se do réu e da acusação de tráfico. Lembrou-se também que uma testemunha, que estaria comprando drogas do réu, foi conduzida à delegacia.

Ressaltou Ronaldo que houve a apreensão de drogas e de dinheiro com o réu, não sabendo explicar por qual motivo, na delegacia, constou que tais bens foram apreendidos com Leandro. Não se recordou de eventual confissão informal do réu. Esclareceu Ronaldo, finalmente, que o local era conhecido como "ponto de drogas" e que, antes da audiência, chegou a consultar o boletim de ocorrência relativo aos fatos.

Logo, cotejando-se tais elementos de prova, vê-se que bem delineada ficou a

mercancia ilícita.

Nesse sentido, frise-se em resumo que, a par da prova documental e pericial da materialidade, o réu, na fase policial, se declarou arrependido, ao passo que os policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que, no dia do ocorrido, o visualizaram na prática da mercancia ilícita e, após a abordagem, houve a apreensão, em poder dele, de entorpecentes e de quantia em dinheiro. Em acréscimo, citou Carlos em juízo que, informalmente, o réu admitiu a prática do nefando comércio.

E considerando-se a quantidade, a qualidade e a forma de acondicionamento das drogas (fls. 19/20), bem se vê que outra não seria a finalidade destas se não a traficância.

Bem delineada ficou, portanto, à vista de tais elementos, a prática da traficância.

Impõe-se, portanto, a condenação.

É caso, de outro turno, de declarar-se a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nos autos, pois as circunstâncias dos fatos bem indicam a origem ilícita de tal numerário.

A combativa Defesa, entretanto, procura afastar o decreto condenatório.

Sem razão, contudo, embora seja louvável o costumeiro empenho da douta Defensora nas lides penais desta comarca.

Preambularmente, para que de pronto se afastem quaisquer questionamentos sobre a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, agentes da lei, deve ser conferido o ensinamento doutrinário:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). Assim, como já decidido, 'é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser analisado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (Damásio Evangelista de Jesus, "Código de Processo Penal Anotado", Editora Saraiva, 8ª edição, 1990, pág. 153).

Nesse entendimento, confira-se ainda o posicionamento jurisprudencial:

"PROVA - Testemunha - Depoimentos prestados por policiais - Decreto condenatório por uso de entorpecentes, baseado neste tipo de prova - Admissibilidade se inexistente qualquer indício de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo" (RT 765/584).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Presunção juris tantum de agirem escorreitamente no exercício da função" (RJTJSP 125/563).

No presente caso, não havendo provas de que os policiais fossem desafetos do réu, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, deve ser recebido sem qualquer reserva o testemunho dos agentes da lei, inda mais porque

corroborado pela apreensão de drogas e de dinheiro.

Na verdade, se afigura amplamente inverossímil que policiais, por mero capricho, percorram as vias desta comarca a incriminar falsamente desconhecidos, despendendo os notoriamente poucos salários com supostas aquisições de entorpecentes e com alegadas falsas apreensões de valores, alguns até excessivamente elevados.

É ilógica, destarte, qualquer ilação acerca de falsa incriminação dos policiais.

Lembre-se, outrossim, que dificilmente testemunhas civis, por medo de represálias, se prestam a comparecer à Delegacia de Polícia, razão pela qual não se pode exigir que a palavra dos policiais seja corroborada por pessoas estranhas aos quadros policiais.

Nessa esteira, vale conferir o entendimento jurisprudencial:

“...não se pode condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar circunstâncias da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilidade de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até a calar ou negar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida” (TJSP – Rel. Des. Acácio Rebouças – RTJSP 13/478).

Sublinhe-se, em outro prisma, que o depoimento dos policiais não é a única prova em desfavor do réu, já que, conforme acima ressaltado, há ainda a apreensão de drogas e de dinheiro.

E a tardia negativa do réu não é suficiente para afastar o sólido conjunto probatório que contra ele pesa.

Sob outro aspecto, a ausência de filmagens e de fotos, relativamente à diligência que resultou na prisão do réu, não chega a macular a prova.

Não se perca de mente, ainda, que é notória a precariedade dos meios de trabalho normalmente colocados à disposição dos policiais, não se podendo deles exigir que providenciem os equipamentos necessários para o exercício de seu mister.

É bem verdade, conforme argutamente apontou a combativa Defesa, que houve incorreção, na fase inquisitiva, no primeiro depoimento do policial Ronaldo, pois este, na ocasião, teria dito que as drogas foram encontradas em poder de Leandro.

Tudo está a indicar, entretanto, que houve equívoco na digitação do depoimento extrajudicial da testemunha Ronaldo, pois o boletim de ocorrência de fls. 12/14 atesta que, de fato, a apreensão das drogas se deu com o réu.

Note-se, ainda, que, atendendo a pedido do Ministério Público, os policiais foram reinquiridos na fase inquisitiva e ambos esclareceram que, na verdade, as drogas foram apreendidas em poder do réu (fls. 195/196).

Ademais, em juízo ambos os agentes da lei confirmaram que os entorpecentes foram encontrados na posse do réu.

Não macula a prova, de outra banda, o acesso dos policiais, antes da audiência, ao boletim de ocorrência relativo aos fatos.

A respeito, lembre-se que a legislação permite que a testemunha, por ocasião do depoimento, lance mão de anotações (artigo 204 do Código de Processo Penal), o que evidencia claramente que a leitura prévia, pelos policiais, do boletim de ocorrência referente aos fatos, não é atividade proscrita.

Sob outro prisma, sublinhe-se que a ausência de menção, nos depoimentos extrajudiciais, à confissão informal do réu, não significa que esta inexistiu.

E essa confissão informal não se afigura, in casu, desarrazoada, tanto que o réu, na fase policial, se declarou arrependido (fls. 31).

Eventual dependência do réu em relação às drogas, em outra visão, em nada afeta o panorama probatório desfavorável à Defesa.

E isso porque, lamentavelmente, não é incomum que usuários de entorpecentes, a fim de obterem recursos para arcar com o deletério vício, acabem por ingressar nas vias tortuosas do nefando comércio.

Por fim, anote-se que o fato de não ter sido localizada a testemunha Leandro não indica que esta era o traficante.

Não há como, destarte, afastar-se o acolhimento da pretensão punitiva.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

Atendendo-se às diretrizes estabelecidas pelos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, vê-se que a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal, pois o réu, à vista de já ter sido definitivamente condenado por outros crimes (autos nº 0044849.43-2019.8.26.0050 - fls. 409/410; autos nº 0000886-47.2017.8.26.0537 - fls. 410/411; autos nº 1501143-81.2020.8.26.0540 - fls. 411), demonstra personalidade voltada ao crime e desajustada ao convívio social.

De outro turno, consigne-se que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 preceitua que, na fixação das penas, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida com o réu.

E, no presente caso, elevada foi a quantidade de drogas apreendidas com o réu, chegando a mais de cento e noventa porções de entorpecentes.

Por outro lado, sabe-se que o crack é substância de alto poder destrutivo e viciador, o que não pode ser desconsiderado nesta fase de dosagem da pena.

Destarte, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em sete anos e seis meses de reclusão, além de setecentos e cinquenta dias-multa (exasperação na metade, pois duas foram as circunstâncias e três foram as condenações levadas em consideração).

Milita em favor do réu, entretanto, a atenuante da menoridade relativa, o que reduz a pena em um sexto, levando-a a seis anos e três meses de reclusão, além de seiscentos e vinte e cinco dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes a considerar.

Resta, destarte, a análise da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Preceitua o citado dispositivo legal que “Nos delitos definidos no caput e no § 1º

deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

E, in casu, o réu não pode ser beneficiado com a referida causa de diminuição, pois demonstra, lamentavelmente, que vem dedicando-se a atividades criminosas, tanto que já condenando definitivamente por três outros delitos.

O fato de ser o réu primário à época dos fatos, em outro aspecto, não impede o afastamento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que as condenações posteriores do réu bem indicam sua dedicação às práticas criminosas.

Afasta-se, destarte, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, a incidência da referida causa de diminuição.

O valor do dia-multa, ponderando-se a precária situação financeira do réu (fls. 31), é fixado no mínimo legal.

Não havendo outras modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

À vista da gravidade dos fatos, do risco que o tráfico de entorpecentes representa à sociedade, destruindo famílias, pessoas, projetos e a própria comunidade, não há como aplicar-se ao caso outro regime que não o fechado, inda mais quando se trata de réu com três condenações criminais.

E não se diga que é inconstitucional a eleição de regime prisional mais severo nos chamados crimes hediondos e equiparados, já que se trata de critério legislativo, a espelhar a vontade da população, que espera ver mais severamente apenados tais espécies de delitos, os quais, ademais, afetam gravemente a ordem pública.

A pena privativa de liberdade, assim, à vista de tais argumentos, será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos da Lei nº 8.072/90.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há nos autos qualquer informação sobre o pretérito comportamento carcerário do réu.

O citado lapso temporal, ademais, seria insuficiente para permitir qualquer progressão.

Por derradeiro, consigne-se que, pelas razões dantes invocadas, não é possível cogitar-se de qualquer benefício.

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

- a) CONDENAR-SE FABIO PACHECO DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, nos termos da Lei nº 8.072/90, a pena de seis anos e três meses de reclusão, bem como a recolher seiscentos e vinte e cinco dias-multa, fixada a diária no mínimo legal;
- b) CONDENAR-SE FABIO PACHECO DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Paulista nº 11.608/03);
- c) DECLARAR-SE A PERDA, em favor da União, da quantia apreendida nos autos.

Sendo o réu, entrementes, beneficiário da gratuidade judiciária (fls. 393), só responderá pelas custas processuais se e quando tiver possibilidade de fazê-lo, provada a perda, no quinquênio legal, do status de necessitado (artigo 12 da Lei nº

1060/50).

O réu não poderá apelar em liberdade, já que, após o início do presente feito, sofreu três condenações, já transitadas em julgado, por graves crimes.

A sua liberdade, assim, coloca inquestionavelmente em risco a ordem pública.

Expeça-se em desfavor do réu, por conseguinte, mandado de prisão.

Solicite-se a destruição do entorpecente, mantendo-se quantidade suficiente para eventual contraprova.

Com o trânsito em julgado, determinar-se-ão as devidas anotações e comunicações.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 28 de dezembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
FOL/ESC